

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

5605/25/פ

הצעת חוק חובת פרסום שמותיהם של אסירים ביטחוניים ששוחררו ממאסר, התשפ"ה–2025

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא להגן על הציבור מפני אסירים ביטחוניים ששוחררו ממאסר או ממעצר, באמצעות פרסום שמותיהם ותמונותיהם.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "אסיר ביטחוני" – אחד מאלה :
- (1) מי שמתקיים לגביו תנאי מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 2ג68(א) לפקודת בתי הסוהר ;
- (2) מי שמנוי בפסקאות (2), (5) או (6) בהגדרה "פעיל טרור" בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018¹, ואינו אזרח ישראלי ;
- "הנציב" – נציב בתי הסוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר ;
- "פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971² ;
- "השר" – השר לביטחון לאומי.
- פרסום 3. (א) השר יפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי את שמו ותמונתו של אסיר ביטחוני ששוחרר מבית הסוהר, ולעניין אסיר ביטחוני ששוחרר ממאסר – אף את העבירות שבהן הורשע, מועד שחרורו, אזור מגוריהם המשוער ורמת המסוכנות שלהם.

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הנציב רשאי להורות, בהתאם לכללים שיקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר, כי לא יפורסם שם או תמונה של אסיר ביטחוני ששחרר או את העבירות שבהן הורשע, ובלבד ששוכנע כי שחרורו אינו מהווה סכנה לציבור.

תחולה 4. הוראות חוק זה יחולו על כל אסיר ביטחוני ששחרר ממאסר או מעצר מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020).

ביצוע ותקנות 5. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

מטרת הצעת חוק זו היא להגן על הציבור מפני אסירים ביטחוניים ששחררו ממאסר, ממעצר מינהלי או מהחזקה מכוח צו כליאה או הוראת כליאה זמנית. מסוכנותם של אסירים אלה לציבור ידועה וברורה, ויש ליידע בשחרורם את הציבור באמצעות פרסום שמותיהם ותמונותיהם באתר המשרד לביטחון לאומי. מעבר לכך, בעניין אסירים ביטחוניים ששחררו ממאסר, מוצע לפרסם גם את העבירות שבגינן ריצו את המאסר, מועד שחרורם, מקום מגוריהם המשוער ברמה אזורית ואת רמת המסוכנות שנקבעה להם על ידי גורמי הביטחון.

בצד זאת, מוצע להסמיק את נציב בתי הסוהר להורות כי לא יהיה פרסום של שם או תמונה של אסיר ביטחוני ששחרר או של העבירות שבהן הורשע, ובלבד ששוכנע כי שחרורו אינו מהווה סכנה לציבור, והכול לפי כללים שקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5503/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באדר התשפ"ה (10.03.2025)